

עין משפט
גד מצוה

נו:

הכונם פרק ששי בבא קמא

פשיטא כיוון **דאפקוה קיימא** לה ברשותייהו אבא מילי.
בהוצאה לגחלה איירי מתני' כדמוקי לה צירושלמי וא"ת ומגליה דקיימא ברשותייהו אפי' להתחייב על מה שהיא מוקת דלהכי קאי דקתני וילאתה והזיקה דליכא למימר דכי היכי דמסרה לשומר חנם והשואל נכנסו תחת צעלים

ה"ה גולן דלגמא שומר הוא דמחייב אכל גולן לא דמנינו דברים שהשומר חייב והגולן פטור שהרי בכחשה צהמה הכחשה דהדרא וצפירות שהרקיצו מקצת מוכח צהגול קמא (לקמן ד' נח):
דגולן אומר לו הרי שלך לפניך משום דלא חשיב שנינו ולא קניניהו ופטור אפילו בפשיעה דלא קבל עליו שמירה אכל שומר כיון שמתחייב בכחשה דלא הדר' וצהרקיצו כולם אם נעשו בפשיעה כמו כן יתחייב בכחשה דהדרא וצהרקיצו מקצתם כיון דקבל עליו שמירה דלמה לא יתחייב צוה כמו צוה שאין השומר קונה בשנינו ואפילו שואל דקי"ל דאף לשואל שמין כדריב כהנא ורב אסי (לעיל ד' יא). ואין לומר

דמתחייב לפי שאין יכולין לקיים צה מלות השצה דמשתלם מגופו דבגן ורגל איירי מתני' ויש כחן השצה מעליא כשמחזירים אותה לצעלים וי"ל דסבדר הוא דגולן נכנס תחת הצעלים דכיון שהוציא מרשות צעלים שהיו חייבין צשמירתה ואין הצעלים יכולים לשומרה לפי שגוגלה מהם יש על הגולן לשומרה דלענין מוקין אקרו צעלים כל מי שצדו לשומרה ולא דמי לתפסו ניזק לר"ע (נעיל ד' לו):
דאפי' שומר חנם אינו על חלק חצירו דשותף אין מתכוין להחזיק רק בשלו ואינו צא להוציא צעלים יותר משותף והכי משמע לישנא דקמה ברשותייהו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו ע"י קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הצהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דאע"ג דכתיב צעירה כדידיה חשיבא הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חצירו צנרו של חצירו אכל אין לפרש דמחייב מטעם אש דצרי הזיקא

והוי כאליו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סס המות לפני צהמת חצרו שאני התם או משום דלא עבדא דלחלה או משום דה"ל שלא תאכל כדלמר לעיל (דף מח):
דא"כ מטעם זה ה"ל להתחייב (א) אפילו צרה"ר ולא משתמע צשום דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן אפילו מקרב צהמתו אכל הפירות ומעמידה עליהו:
הביששה אמרת אן. ומחילה היה סובר דמעמיד צהמה היינו שמחזיק צידו האפסר ומוליכה ממש על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי:
וראיסמים נמי שהביששה. לגחלה מייירי כדמוקי לה צירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חייש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להצין:
בההיא הנאה דלא קבעי צמיתב ריפתא צעניא. משום דעוסק במלוה ודוקא צשעה דמתעסק צה כגון שותם לצורכה או משום עסק שצריך לה לאצירה אכל צשציל שאצירה צביתו לא יפטור מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים שתיאם כדמוכח צסוכה (דף כה. ושם) דלא נפקא לן מקרא דעוסק במלוה פטור מן המלוה (א) אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים שתיאם וסבדרא הוא דלטו אדם שיש לו תפילין צראשו ויליאת צבגדו ומזוזה צפתחו יפטור מן המלוות ועוד דצפרק אין צין המודר (גדרס לג):
אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואי פטרת ליה כל זמן שהאצירה צביתו שכיח ושכיח הוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרינן צאין צין המודר (שם) דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אצירה לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואור"י דאיהי ראייה כלל דגם רצה מודה לרב יוסף דעוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר שצר צכך ומ"מ הוא נהנה לכך אסור למודר אכל לא הוה שומר שצר ואין לדקדק נמי צשמעתין דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם צגינתו המשתמרת וקמ"ל דלא צעינן דעת צעלים כדרכי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מליאות (צ"מ ד' נט. ושם) כי נראה דרצה קצלה מרב יוסף דקרא דכר"א אחי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא צעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מנני ליה דלנעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא צסבדרא צעלמא וה"פ דההיא דאלו מליאות (שם ד' נא). אי דמנטרא לרצה כדאית ליה מפשיעה לרב יוסף כדאית ליה מגניבה ואצירה פשיטא דלהא לא צריך קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרצה בכל מקום לגבי רב יוסף צר משדה ענין ומחלה כדאיתא צמי שמת (צ"צ ד' קמג):
ואין לפרש דהיינו דוקא צצצא צתרא כמו שיש מפרשים מדלמר צמי שאחזו (גיטין ד' עד: ושם) וסתבדרא והא קי"ל כרצה וצאה אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמא צההיא מילתא קיימא לן דהלכה כרצה דהוה ליה למימר והא קי"ל צהא הלכתא כרצה כדלמר וצאה אין הלכה כרשב"ג ועוד דצפרק המפקיד (צ"מ מג). גבי מפקיד מעות אכל שולחני מותרים ישתמש צהן (י) (צורירם לא ישתמש צהן) לפיכך אם אצדו חייב צאחריותם קאלמר רב נחמן דקי"ל כוותיה צדיני נאנסו לא דמשום שהמירו לו חכמים להשתמש צהן אינו נעשה רק שומר שצר א"כ צאלו מליאות (שם דף כט). גבי מה יהא צדמים רבי טרפון אומר ישתמש צהן לפיכך אם אצדו חייב צאחריותן לא הוי אלא ש"ש כמו שאמר שם לרצה ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב צאונסין משום היתר משמיש משום צדלאו הכי היה שומר שצר שהיה שומר אצירה דאין זה סבדרא דמשום שני (י) סברות דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשתמש לא יעשה צשציל כך שואל אלא ש"ש צעלמא ועוד יש להציא ראייה דהלכתא כרצה מדמוקי סתמא דגמרא (י) מתניתין דהאומנין (צ"מ דף פ:) הלוי"ה על המשכון שומר שצר מחורתא דלא כרצי אליעזר דלמר צמלוה חצירו על המשכון ואצד יצצע ויטול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרצי אליעזר דלמסקנא מוקי כולוהו אליציה ופלוגמתייהו צמלוה צריך למשכון אי מלוה קעביד אי לא פ"י שצריך למשכון להשתמש צו ופוחת לו והולך מהלואתו כך פירש התם צקונטרס וא"כ הו"מ לאוקמה מתניתין צאין צריך למשכון דכ"ע

כיון דאפקוס. איכא משיכה ושינוי רשות דהוי קנייה לכל מילי:
דקמו לה צאפה. שלא משכוה אלא עמדו צפניה לכל דד שלא תלך אנה ואנה אלא לקמה לאכול:
מעמיה. משמע שאחזה צידו ומוליכה לקמה:
הנישא. צמקל אמרת לן צההיא דהמעמיד ומשום הכי מיחייב:
ולפטים נמי דהנישוה.

צמקל ואשמועינן מתני' דהכישה צמקל זו היא משיכה:
אלא תססיו דשומר. והכי משמע מסרה שומר לרועה נכנס הרועה תחתיו ואולי צעלים ומשתעו דינא צדדי שני והראשון מסתלק:
שומר שמסר לשומר חייב. אפילו צאונסין דלמר ליה מפקיד את מהימנת לי צשצוזה איסו לא מהימן לי צשצוזה שגאנסה צפ' המפקיד (צ"מ לו:):
לצרויליה. לתלמידו:
שומר אצירה. הכניס אצידת חצירו לציתו כדכתיב ואספתו אל מוך ציתך וגו' (דברים כג):
דלא צעי למיתב רפטא לעניא. דהעוסק צמלוה פטור מן המלוה מוצלכתך צדקי' נפקא לן צנמ' סוכה (ד' כה):
המחזירה

למימסר לברזיליה איכא דאמרי מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה לאחר ש"מ מאי מסרה לרועה מסר רועה לברזיליה דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה אבל לאחר לא לימא מסייע ליה לרבא דאמר רבא הישומר שמסר לשומר חייב אמרי לא דלמא אורחא דמילתא קתני והוא הדין לאחר:
איתמר (י) שומר אבידה רבה אמר כשומר חנם דמי רב יוסף אמר וכש"ש דמי רבה אמר כשומר חנם דמי מאי הנאה קא מטי ליה רב יוסף אמר כש"ש דמי יבההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש"ש איכא דמפרשי הכי רב יוסף אמר כש"ש דמי כיון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה הלכך כש"ש דמי (סימן החזירה לעולם השב חייא אמרת נשבר שצר) איתיביה רב יוסף לרבה החזירה

להחזיק רק בשלו ואינו צא להוציא חלק חצירו מרשותו כמו גולן ועוד כיון דגולן קמה ליה ברשותיה גם לענין אונסין יש לחשב צעלים יותר משותף והכי משמע לישנא דקמה ברשותייהו לכל מילי יש לו להועיל כאן:

המעמיד בהמת חבירו ע"י קמת חבירו חייב. ואע"פ שאין הצהמה שלו חייב מטעם שן ורגל דאע"ג דכתיב צעירה כדידיה חשיבא הואיל והוא עשה כמו מדליק פשתנו של חצירו צנרו של חצירו אכל אין לפרש דמחייב מטעם אש דצרי הזיקא והוי כאליו נותן לשם אש ואע"ג דפטרינן נותן סס המות לפני צהמת חצרו שאני התם או משום דלא עבדא דלחלה או משום דה"ל שלא תאכל כדלמר לעיל (דף מח):
דא"כ מטעם זה ה"ל להתחייב (א) אפילו צרה"ר ולא משתמע צשום דוכתא דלחייב ברשות הרבים שן אפילו מקרב צהמתו אכל הפירות ומעמידה עליהו:
הביששה אמרת אן. ומחילה היה סובר דמעמיד צהמה היינו שמחזיק צידו האפסר ומוליכה ממש על הקמה ומעמידה שם ולהכי הוה פשיטא טפי:
וראיסמים נמי שהביששה. לגחלה מייירי כדמוקי לה צירושלמי ולא חשיב לה מילתא דפשיטא כמו שהיה חושב המקשה ולא חייש לפרש למה אין פשיטא לפי שקל להצין:
בההיא הנאה דלא קבעי צמיתב ריפתא צעניא. משום דעוסק במלוה ודוקא צשעה דמתעסק צה כגון שותם לצורכה או משום עסק שצריך לה לאצירה אכל צשציל שאצירה צביתו לא יפטור מלמיתב ריפתא לעניא כיון שיכול לקיים שתיאם כדמוכח צסוכה (דף כה. ושם) דלא נפקא לן מקרא דעוסק במלוה פטור מן המלוה (א) אלא דוקא היכא שאינו יכול לקיים שתיאם וסבדרא הוא דלטו אדם שיש לו תפילין צראשו ויליאת צבגדו ומזוזה צפתחו יפטור מן המלוות ועוד דצפרק אין צין המודר (גדרס לג):
אמר דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואי פטרת ליה כל זמן שהאצירה צביתו שכיח ושכיח הוא פסק ר"ח וה"ג דהלכה כרב יוסף משום דאמרינן צאין צין המודר (שם) דכ"ע אית להו פרוטה דרב יוסף ואפילו מאן דשרי למודר להחזיר אצירה לא שרי אלא משום דפרוטה דרב יוסף לא שכיח ואור"י דאיהי ראייה כלל דגם רצה מודה לרב יוסף דעוסק במלוה פטור מן המלוה אלא דס"ל דלא נעשה שומר שצר צכך ומ"מ הוא נהנה לכך אסור למודר אכל לא הוה שומר שצר ואין לדקדק נמי צשמעתין דהלכה כרב יוסף דמשני רב יוסף לעולם צגינתו המשתמרת וקמ"ל דלא צעינן דעת צעלים כדרכי אלעזר והכי מוקי לה סוגיא דאלו מליאות (צ"מ ד' נט. ושם) כי נראה דרצה קצלה מרב יוסף דקרא דכר"א אחי ורבה נמי שהיה מדקדק מתחילה דכשומר חנם דמי לא משמע ליה קרא אלא אסמכתא צעלמא דהא טעמא משום דמאי הנאה קא מנני ליה דלנעיל ולא פליגי רבה ורב יוסף אלא צסבדרא צעלמא וה"פ דההיא דאלו מליאות (שם ד' נא). אי דמנטרא לרצה כדאית ליה מפשיעה לרב יוסף כדאית ליה מגניבה ואצירה פשיטא דלהא לא צריך קרא (א) ונראה לר"י דהלכה כרצה בכל מקום לגבי רב יוסף צר משדה ענין ומחלה כדאיתא צמי שמת (צ"צ ד' קמג):
ואין לפרש דהיינו דוקא צצצא צתרא כמו שיש מפרשים מדלמר צמי שאחזו (גיטין ד' עד: ושם) וסתבדרא והא קי"ל כרצה וצאה אין הלכה כרשב"ג ואין לומר דשמא צההיא מילתא קיימא לן דהלכה כרצה דהוה ליה למימר והא קי"ל צהא הלכתא כרצה כדלמר וצאה אין הלכה כרשב"ג ועוד דצפרק המפקיד (צ"מ מג). גבי מפקיד מעות אכל שולחני מותרים ישתמש צהן (י) (צורירם לא ישתמש צהן) לפיכך אם אצדו חייב צאחריותם קאלמר רב נחמן דקי"ל כוותיה צדיני נאנסו לא דמשום שהמירו לו חכמים להשתמש צהן אינו נעשה רק שומר שצר א"כ צאלו מליאות (שם דף כט). גבי מה יהא צדמים רבי טרפון אומר ישתמש צהן לפיכך אם אצדו חייב צאחריותן לא הוי אלא ש"ש כמו שאמר שם לרצה ואין לומר דהתם מודה רב נחמן דחייב צאונסין משום היתר משמיש משום צדלאו הכי היה שומר שצר שהיה שומר אצירה דאין זה סבדרא דמשום שני (י) סברות דפטור מלמיתב ריפתא לעניא ועוד דמותר להשתמש לא יעשה צשציל כך שואל אלא ש"ש צעלמא ועוד יש להציא ראייה דהלכתא כרצה מדמוקי סתמא דגמרא (י) מתניתין דהאומנין (צ"מ דף פ:) הלוי"ה על המשכון שומר שצר מחורתא דלא כרצי אליעזר דלמר צמלוה חצירו על המשכון ואצד יצצע ויטול מעותיו ולרב יוסף הו"מ לאוקמה אפילו כרצי אליעזר דלמסקנא מוקי כולוהו אליציה ופלוגמתייהו צמלוה צריך למשכון אי מלוה קעביד אי לא פ"י שצריך למשכון להשתמש צו ופוחת לו והולך מהלואתו כך פירש התם צקונטרס וא"כ הו"מ לאוקמה מתניתין צאין צריך למשכון דכ"ע

מזוה

מסורת הש"ס

(א) לעיל מד:
(ב) לעיל יא:
(ג) צ"מ לו:
(ד) צ"מ כט.
(ה) שבושת מד.
(ו) מדרס לג:
(ז) (גדרס ון, (א) (ד"ה שולחן, (י) (ד"ה הא), (י) (ע"י צ"מ מג), (ח) מההר"ש צנם מה' צנאא הניה דמלת סברות צ"ל שפירות, (ט) (צנ"מ סב).



הגהות הב"ח

(א) רוב' ד"ה פשיטא וכו' דמה שהא ברשותו:



הגהות הגר"א

[א] תוס' ד"ה המעמיד כי אפילו צרה"ר כי, צ"ב אכל דהרשב"א פסק דחייב:
[ב] ר"ה צההא כי אלא דוקא כי, צ"ב והג"א (פ"צ דסוכה תע"ש צר"ן) וש"פ תבנו דצשעה שטוסק אפילו יטול לקיים שתיאם פטור ע"ש:
[ג] בא"ד ונראה לר"י דהלס כי, צ"ב ור"ף ורמב"ם חולקין ע"י:



רבינו חננאל

פשיטא כיון דפקוב קיימא לה ברשותייהו. אמר רב מתנה אמר רב המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו חייב. מסרה לרועה נכנס הרועה תחתיו וכול'. ואוקימנא מטר בעל הבית בהמתו לרועה ומסרה הרועה לברזיליה. פיר' כרזיליה רועה תחת ידו הרועה הגדול מקבל מבני אדם ויש לו אחריס תחת ידו שמוסר להן ויוצאין ומיעינן אותם ביער, וכרזילא לרועה כמו ריש דוכנא למלמדי תינוקות, ומילתא ביריה היא דכל מאן דמסר לרועה אדעתא דמסר הוא לכרזיליה, ולפיכך אין יכול לטעון אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, ומאחר שפסד לכרזילא נפטר הרועה ודין בעל בהמה עם כרזילא. המוצא אבדה ואינו מכיר בעליה ושומרה עד שיבואו בעליה, רבה אומי כשומר חנם דאמי דהא לית ליה הנאה מידי, רב יוסף אמ' כשומר שצר בההיא הנאה דלא בעי מיהוב ריפתא לעני. דקימא לן מתעסק במצוה פטור מן המצוה. איכא דאמי' מאי טעמא שעבדיי שעבדיה רחמנא בעל כורחיה הילכך הוי עלה שומר שצר. ואותיב ליה רב יוסף